

주 의 요 구 / 통 보 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 건설계약에 대한 선금지급 관련 업무 부적정¹⁾
2. 소관부점 : 공공개발기획처, 공공개발지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「공공개발업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제40조에 따라 건설공사 업무를 수행하고 있고 제50조에 따라 시공사에게 건설공사대금(선금 포함)을 지급하고 있다.

공공개발기획처에서는 「업무분장세칙」 제29조 제1항 제3호에 따라 공공개발 관련 제도개선을 총괄하는 업무를 수행하고 있고, 공공개발지원처는 같은 세칙 제30조 제7호에 따라 공공개발 차세대 전산(이하 “차세대 시스템²⁾”이라 한다) 운영 총괄 업무를 수행하고 있다.

1) 해당 건은 2021.7월 실시한 ‘공공개발 건설·계약 수행 실태 특정감사(이하 “2021년 특정감사”라 한다)’에서 ‘주의(선금지급 관련 계약예규 미준수)’, ‘통보(선금 지급 시에도 건설부점의 통지를 누락하지 않는 방안 마련)’한 건이나 본 감사에서 다시 한 번 점검함

2) 정식 명칭은 ‘공공개발사업관리시스템’이나 현재 시스템과 비교를 위해 ‘차세대 시스템’으로 설명함

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」(이하 “계약예규”라 한다) 제34조 제2항에 따르면 계약담당공무원(이하 “건설부점”이라 한다)은 공사계약 이후 계약상대자(이하 “시공사”라 한다)가 선금³⁾ 지급을 요청하는 경우에 하수급인에 대한 ^① 선금지급계획을 제출하도록 하여야 한다고 되어 있다.

계약예규 제34조 제12항에 따르면 건설부점에서는 시공사로 하여금 선금을 지급받은 날로부터 5일 이내에 하수급인에게 선금수령 사실을 서면으로 통지하도록 하여야(이하 “^② 시공사의 통지 확인”이라 한다) 한다고 되어 있고

세칙 제50조 제2항에 따르면 건설부점장은 시공사에게 선금을 지급한 경우 하수급인에게 그 지급 사실을 지체없이 통지(이하 “^③ 건설부점의 통지”라 한다)하여야 한다고 되어 있다.⁴⁾

「건설산업기본법」 제34조 제4항에 따르면 수급인(이하 “시공사”라 한다)이 발주자(이하 “건설부점”이라 한다)로부터 선금을 받은 때에는 하수급인이 하도급공사를 시작⁵⁾할 수 있도록 선금을 받은 날(선금 받은 이후 하도급 계약을 체결한 경우에는 그 계약체결일)부터 ^④ 15일 이내 선금 내용·비율에 따라 하수급인에게 선금을 지급(이하 “하수급 선금 지급”이라고 한다)하여야 한다고 되어 있다.

또한, 계약예규 제36조 제4항에 따르면 시공사에게 선금을 지급한 경우에는 건설부점에서는 선금지급일로부터 20일 이내에 시공사와

3) 계약예규에는 ‘선금’이라고 되어 있고, 「건설산업기본법」, 「공공개발업무세칙」에서는 ‘선금금’이라고 되어 있으나, 본 건은 계약예규와 관련된 내용을 주로 다루었으므로 ‘선금’으로 용어를 통일하였음

4) 공사가 하도급 보호를 위해 선제적으로 제정한 조항으로 외규에서 규정한 내용은 아님

5) 자재 구입, 현장노동자 고용 등

하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인(이하 각각 “⑤ 배분 증빙서류 확인”, “⑥ 수령 증빙서류 확인”이라 한다.)하여야 한다고 되어 있다.

선금과 관련된 각각의 업무처리를 요약하면 [표 24]와 같다.

[표 24] 선금지급 관련 업무처리 사항

구 분		업무처리 사항
지급 전	공사	① 시공사로부터 하수급인에 대한 <u>선금지급계획</u> 을 제출 받아야 함
지급 후	공사	③ 선금지급 지급한 날로부터 <u>지체없이</u> 그 사실을 <u>하수급인에게 통지</u> 하여야 함(외규에는 없고 내규에만 있는 사항)
		⑤ 시공사에게 선금을 지급한 날로부터 <u>20일 이내</u> 시공사로부터 <u>배분 증빙자료</u> 를, ⑥ 하수급인으로부터 <u>수령 증빙자료</u> 를 제출 받아야 함
	시공사	② 선금지급 받은 날로부터 <u>5일 이내</u> 그 사실을 <u>하수급인에게 통지</u> 하여야 함(공사가 시공사로 하여금 하도록 하여야 함)
		④ 선금지급 받은 날(하도급 계약이 나중인 경우 하도급 계약일)로부터 <u>15일 이내</u> <u>하수급인에게 선금을 지급</u> 하여야 함

계약예규 제38조 제1항에 따르면 시공사가 정당한 사유 없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 배분하지 않거나 선금지급조건을 위배하는 등의 경우 지체 없이 해당 선금잔액⁶⁾에 대해 반환⁷⁾을 청구하여야 하고,

같은 조항 제4항에 따르면 제1항에 의한 반환 청구 시 기성부분에 대한 미지급액이 있는 경우에는 선금잔액을 해당 미지급액에 우선적으로 충당하여야 한다고 되어 있다.

한편, 시공사가 선금을 지급 받은 이후 하도급계약을 체결하는 경우(이하 “선금 수령 이후 하도급계약”라 한다)를 감안하여 선금지급 기한은 상기

6) 선금액에서 선금정산액을 공제한 금액

7) 계약예규 제38조 제1항에 따라 선금잔액에 대해서 약정이자상당액을 가산하여야 하고, 제3항에 따르면 반환받은 선금을 공사가 직접 하수급인에게 지급할 수 있음

(「건설산업기본법」 제34조 제4항)와 같이 ‘선금을 받은 날’ 대신 ‘하도급계약 체결일’로부터 15일 이내라고 규정되어 있으나

선금 수령 이후 하도급계약 시 ‘시공사의 통지’, ‘배분 증빙서류 확인’ 및 ‘수령 증빙서류 확인’에 대해서는 외규 등에 별도 규정한 바가 없는데, 이 경우에도 법 취지상 상기 내용(하도급계약 체결일로부터 기산)을 준용할 필요가 있다.⁸⁾

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 하도급이 있는 건설계약에 대한 선금지급과 관련된 업무현황을 점검한 결과

수도권동부개발처 소관 ‘○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○’ 개발사업의 경우 ①하수급인(주)◇◇◇◇◇ 등에 대한 설계사(주)◀◀◀◀◀◀사무소의 선금지급계획 제출 확인 없이 2000.00. 0. 선금을 지급 후 ②설계사의 통지 확인과 ③건설부점의 통지를 이행하지 않았는데

결국 시공사는 하수급인에게 ④ 계약예규에서 정하는 기한(15일)보다 33일 경과한 2000.00.00. 선금을 지연 지급하였고, 이후에도 ⑤ 배분 증빙서류 확인과 ⑥ 수령 증빙서류 확인도 하지 않은 등

[표 25] 및 [별지 5]“선금지급 관련 항목별 미준수 상세”같이 4개 건설부점에서 선금 관련 업무에 대해 계약예규 및 세칙에 부합하지 않게 업무를 처리한 사례 총 70건⁹⁾이 확인되었다.

8) 법규실 변호사 의견도 동일함

9) 2021년 특정감사의 경우 미준수 사례 총 163건(각 항목별 합산 기준)이 확인되었음

[표 25] 선금지급 관련 항목별 미준수 내역¹⁰⁾

(단위 : 건)

부 점	합 계	①선금지급 계획	②시공사의 통지 확인	③건설부점의 통지	④하수급 선금지급	⑤배분증빙 서류확인	⑥수령증빙 서류확인
-----	-----	-------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------

“기재 생략”

이에, 계약예규 제38조 제4항에 따라 위 70건 관련 현시점의 선금 잔액을 각 사업장 기성부분에 대한 미지급분에 우선 충당 가능 여부를 파악하고, 환급이 필요한 경우는 같은 조 제1항에 따라 해당 선금잔액을 반환하도록 시공사에게 청구하는 등의 조치가 필요하다.

한편, 선금 수령 이후 하도급계약의 경우 선금수령 사실에 대한 ② 시공사의 통지 확인, ③ 건설부점의 통지 및 ⑤ 배분 증빙서류 확인과 ⑥ 수령 증빙서류 확인은 별도 하지 않은 것으로 확인되었는데

이는 시공사가 제출한 하도급계약 관련 서류¹¹⁾ 확인 등을 통해 건설부점이 하도급계약 체결일을 미리 알 수 있는 경우에는 시공사의 통지 확인 등의 준수가 가능하지만,

그렇지 않은 경우 계약체결일로부터 30일이 다 되어야 알 수 있어¹²⁾ 사실상 각각의 기한을 준수하기가 불가능하기 때문인 것으로 판단된다.

10) 선금 수령 이후 하도급계약과 관련된 건의 경우 ① 선금지급 계획, ④ 선금지급 지연 관련 건만 상기 표에 포함하고 나머지는 제외함

11) 「건설산업기본법」 제31조 제2항에 따라 하도급계약내용의 적정성 등을 심사하기 위하여 시공사로부터 하도급계약 관련 서류를 받고 있음

12) 「건설산업기본법」 시행령 제32조에 따르면 시공사가 하도급계약을 체결할 경우 계약 체결일로부터 30일 이내 건설부점에 그 사실을 통보해야 한다고 되어 있음

상기 사유에 따라 실제 업무 상 시공사의 통지 확인 등을 준수하기 어렵다 하더라도 선금 수령 이후 하도급계약 시에도 하수급 선금 지급이 적절하게 이루어질 수 있도록 별도의 점검방안을 마련할 필요가 있으므로

“시공사가 선금 수령 이후 하도급 계약을 체결하는 경우 시공사의 통지 등은 「건설산업기본법」 시행령 제32조에 따른 시공사의 하도급계약 통보 시 하수급인에게 지급한 선금 증빙서류를 첨부토록 하고 건설부점에서 이를 확인하는 결로 대신할 수 있다” 등의 조항을 추가하는 방법으로 하수급 선금 지급에 대한 건설부점의 점검을 보완할 필요가 있다.

또한, 본 건은 2021년 특정감사 시 ‘주의’ 조치요구에도 또 다시 업무 부적정으로 확인되어 향후 같은 상황이 반복되지 않도록 시스템 개선을 통해 조치할 필요가 있으므로

시공사가 차세대 시스템을 통해 선금 요청문서 등록 시¹³⁾ “계약 예규에 따라 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출하시기 바랍니다.”라는 알림창을 생성하고, 공사 담당자가 선금 요청문서를 확인하는 등의 경우에도 관련 알림창을 생성하여 ‘선금지급계획’ 제출 누락을 방지하며

선금지급 시 “계약 예규에 따라 선금지급일로부터 20일 이내 배분 증빙서류와 수령증빙서류를 제출하시기 바랍니다”라는 알림창을 생성하여 각각의 증빙서류확인 누락을 방지하는 방안을 마련할 필요가 있다.

13) 차세대 시스템에서는 각 목적(선금요청, 계약이행완료검사 등)에 따라 구분하여 시공사가 요청문서를 등록할 수 있도록 개발 예정

[소관부점 의견] 건설부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 업무를 철저히 하겠다고 하였다. 공공개발기획처와 공공개발지원처는 선금 지급과 관련된 부적정 사례가 반복되지 않도록 내규를 개정하고 시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 선금지급과 관련된 사전·사후 확인 및 관련 통지를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하며(주의)

선금지급 관련 계약예규를 미준수한 70건과 관련하여 기성여부 등 환급 청구대상 여부를 파악 후 계약예규 제38조에 따라 적정하게 관리하시기 바랍니다.(통보)

공공개발기획처장은 하도급 보호를 위해 시공사가 선금을 지급 받은 이후 하도급계약을 체결하는 경우에도 하수급 선금 지급이 적정하게 이루어질 수 있도록 「공공개발업무세칙」 관련 조항을 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

공공개발지원처장은 선금지급과 관련된 부적정 사례가 반복되는 것을 방지하기 위해 담당자 및 시공사에게 관련 내용을 미리 알림창을 통해 고지하는 등의 방식으로 차세대 시스템을 개선하시기 바랍니다.
(개선)